

보고서 번호 : 2017-특2

적출자	감 사 팀 김 민 구	금 액 (수량)	-	증거서류 면 수	
-----	----------------	-------------	---	-------------	--

제도개선 · 시정사항

1. 부 서 명	항만운영팀, 물류단지팀
2. 제 목	공컨테이너 장치장 사용 승낙 관련

□ 주 요 내 용

구 항만운영팀은 직제규정에 따라 공컨테이너 장치장 등 관리 및 운영 업무를 담당하고 있었다.¹⁾ 컨테이너 부두 후면에 위치하고 있는 공컨테이너 장치장은 총면적은 556,200㎡, 7개 블록으로 이루어져 있다. (8블록, 9블록은 개발 예정) <붙임 1 참조>

공컨테이너 장치장의 사용·승낙의 업무처리는 『항만공사법』 제28조 및 『여수광양항만공사의 항만시설사용 및 사용료등에 관한 규정』 제3조에 따라 처리하고 있다.

『여수광양항만공사의 항만시설사용 및 사용료등에 관한 규정』 제3조제2항에는 “항만시설사용 승낙신청서를 제출할 때 신청 대상 시설의 명칭, 위치 및 면적 등을 명확히 표기할 수 없는 경우에는 도면 등 증빙서류를 첨부”하도록 되어 있다.

공컨테이너 장치장을 전부 사용·승낙할 때에는 위치 및 면적을 특정할 수 있어 특별히 도면 등을 첨부하지 않아도 되나, 공컨테이너 장치장의 일부를 ·승낙 할 때에는 위치 및 면적을 특정할 필요가 있다.

그런데, 항만운영팀-17(2016.01.04.), 항만운영팀-475(2016.02.04.), 항만운영팀-1198(2016.04.04.), 항만운영팀-2897(2016.06.05.), 항만운영팀-3239(2016.09.01.)의 관련 문서 등을 보면, 공컨테이너 장치장 일부 사용 승낙 시 도면 등에 구체적인 위치를 표시하지 않고 아래와 같이 몇 블록에 해당하는지와 면적만 표시하여 승낙하고 있다.

1) 2017.7.3. 직제변경에 따라 공컨테이너 장치장의 관리운영 담당부서가 항만운영팀에서 물류단지팀으로 변경

<표시 예>

1. 항만운영팀-17(2016.01.04.)
위치 및 면적 : 항만관련부지 4블럭 / 5,160㎡
2. 항만운영팀-475(2016.02.04.)
위치 및 면적 : 항만관련부지 2블럭 / 4,624㎡
3. 항만운영팀-1198(2016.04.04.)
위치 및 면적 : 항만관련부지 2블럭 / 4,624㎡
4. 항만운영팀-2897(2016.06.05.)
위치 및 면적 : 항만관련부지 3블럭 / 39,700㎡

공컨테이너 장치장의 일부 면적 사용시 도면 등으로 구체적으로 사용 위치를 특정하지 않을 시에는, 사용자가 임의 위치에 적재할 가능성이 있고, 공동으로 사용하는 타업체와 사용위치가 중복될 우려가 있다. 특히, 사용후에는 사용전 상태로 원상복구하여 반납(항만시설 사용 승낙조건 제6조)하여야 하는데 그 사용 범위가 명확하지 않아 분쟁소지 발생 가능성이 있다. <붙임 2 참조>

따라서, 물류단지팀은 공컨테이너 장치장의 사용 승낙시 그 범위를 도면에 명확히 표시할 필요가 있다.

한편, 「여수광양항만시설 운영규정」 제2조, 제19조, 별표 6을 살펴보면, 장치장(창고, 야적장)에 대한 화물장치 기준이 마련되어 있다. 그런데, 공컨테이너 장치장에 대한 별도의 화물장치 기준이 마련되어 있지 않다.²⁾ <붙임 3 참조>

따라서, 항만운영팀은 「여수광양항만시설 운영규정」에 공컨테이너 장치장에 대한 별도의 화물장치 기준 등을 마련하고, 물류단지팀은 이를 승낙조건에 반영할 필요가 있다.

□ 조 치 사 항

1. (시정사항-물류단지팀) 물류단지팀은 공컨테이너 장치장 일부 면적 사용 승낙시 다른 사용자와의 경계구분 및 반납시 책임범위를 명확히 하기 위하여 도면에 구체적으로 사용 위치를 특정하시기 바랍니다.

2) 공컨테이너 장치장의 상재 하중 설계기준은 1.5톤/㎡ 이하임

2. (제도개선-항만운영팀, 물류단지팀) 항만운영팀은 사용자의 잘못된 사용으로 공컨테이너 장치장의 파손 등을 방지하기 위하여 「여수광양항만시설 운영규정」에 공컨테이너 장치장에 대한 별도의 화물장치 기준 등을 마련하고, 물류단지팀은 이를 승낙조건에 반영하시기 바랍니다.

붙임1 항만관련부지(공컨장치장) 현황

구 분	임대면적(㎡)	임대료(천원)	입주기업	비 고
합 계 (556,200㎡)	453,650	1,424,427		임대율 82%
1블럭 (47,813)	47,555	125,545	주	공컨 보관용
	258	1,721		전기실부지
2블럭 (97,243)	12,863	33,594		공컨 보관용
	8,265	34,752	주	일반화물
	59,490	183,664		일반, 공컨 보관용
	12,000	-		관공서
	6,146		미임대	
3블럭 (113,115)	40,970	273,352		일반화물
	65,000	171,600		공컨 보관용
4블럭 (40,521)	27,000	103,536		일반, 공컨 보관
	5,160	34,428		검색기 연구실
	8,361		미임대	
5블럭 (87,365) 2,465	65,000	171,600		공컨 보관용
	10,000	26,400		공컨 보관용
	9,900	26,136		공컨 보관용
	2,465		미임대	
6블럭 (90,189)	90,189	238,099		공컨 보관용
7블럭 (79,954)			미임대	



향만시설 사용 승낙조건

제1조(사용료) 사용료는 우리공사에서 발부하는 납입고지서에 의하여 납입하여야 하며 납입기한까지 납입하지 아니한 때에는 연체기간에 따라 최고 연 15퍼센트에 상당하는 연체료를 납부하여야 합니다.

제2조(사용승낙의 재산보존) 사용인은 선량한 관리자의 주의·의무를 다하여야 하며, 사용승낙한 시설의 보존책임과 사용에 필요한 보수를 하여야 하며, 이에 따른 투자비는 보전하지 않는다.

제3조(사용인의 행위제한) 사용인은 우리공사 승인 없이 다음 행위를 하지 못한다.

- 가. 사용목적을 변경하는 것
- 나. 사용승낙면적을 초과하여 무단 사용하는 것
- 다. 사용권을 전대하거나 권리를 처분하는 것
- 라. 사용승낙한 시설의 원상을 변경하는 것

제4조(사용의 제한 및 승낙의 취소·정지등) 다음 각호에 해당되는 경우에는 언제든지 승낙재산의 전부 또는 일부에 대하여 사용승낙을 취소하거나, 사용의 정지 또는 제한, 승낙조건의 변경, 사용방법의 개선, 기타 필요한 지시를 할 수 있다.

- 가. 향만시설사용자가 부정한 방법으로 승낙을 받았거나 거짓신고를 한 때 및 이 고시 또는 승낙조건을 위반한 때
- 나. 화물·선박 또는 향만시설의 안전관리를 위하여 필요할 때
- 다. 향만시설의 용도변경 등으로 향만관리 및 운영상 필요할 때
- 라. 향만시설 사용료를 체납할 때
- 마. 기타 승낙조건을 위반한 때

제5조(사용승낙 취소시 손해보상) 본 승낙조건 위반이나, 취소·정지조건에 해당되어 승낙 취소됨으로 인하여, 손해가 생기더라도 우리공사는 그 손해를 보상하지 않는다.

제6조(사용시설의 반환) 사용기간이 끝났거나, 승낙취소로 인하여 사용 시설을 반환할 때에는 우리공사의 직원 입회하에 이를 원상대로 반환하여야 한다. 다만, 원상회복이 불필요하다고 인정되는 경우에는 우리공사의 승인을 얻어 이를 면제할 수 있다.

제7조(사용인의 손해배상 책임) 사용인은 이 승낙조건을 위반하거나 그 이행을 태만히 함으로써 우리공사에 손해를 끼칠 때에는 그 배상을 책임을 져야 한다.

제8조(사용승낙의 연장·취소 요청) 사용인 사용승낙의 연장승낙이나 취소를 받고자 할 경우에는 사용기간 종료 10일 이전에 우리공사에 신청서를 제출하여야 한다. 단, 향만시설을 미사용하거나 다른 목적으로 사용할 경우 연장 사용을 불허한다.

제9조(의무불이행시 사용료 징수) 사용인 제10조의 의무를 이행하지 아니한 때에는 사용료를 징수하며, 우리공사에서 원상복구를 한때에는 그 비용을 사용인이 부담하여야 한다.

제10조(사용승낙시설에 대한 지시·감독) 사용인은 사용승낙시설의 사용에 관하여 우리공사의 지시감독을 받아야 한다.

제11조(기타사항) 향만시설 사용에 따른 민원이 발생되지 않도록 사용인은 철저한 조치를 취하여야 한다.

붙임3**「여수광양항만공사 항만시설 운영규정」 중 일부**

제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

13. “장치장”이란 「항만법」 제2조제5호나목(4)에 따른 기능시설 중 창고, 야적장 등 보관시설을 말하며, 보세운송 등 운송대기 화물을 임시로 보관하는 장소를 포함한다.

제19조(화물장치의 제한) ① 폭발성·인화성·독성·부식성·방사성 위험물은 장치장에 장치할 수 없다. 다만, 국제해상위험물코드(IMDG CODE) 1.3이하 폭발물 및 방사능 물질을 제외한 컨테이너 내장 위험물의 경우 위험물 취급통제는 화물의 성질에 따라 관련법령에서 정한 검사를 득하여 지정된 장소에 장치하는 경우는 예외로 한다.

- ② 장치장에 화물을 장치할 때에는 별표 6의 화물종류별 화물장치기준을 준수하여야 한다. 다만, 화물장치장 운영효율과 화물의 특성을 고려하여 조정할 수 있다.

【별표 6】 화 물 장 치 기 준

화물의 종류	야적단위	설 계 하 중 산 정
컨테이너	2~5단	$1-5\text{t/m}^2 \times 1 = 1\sim 5\text{t/m}^2$
코 일	2단 이하	$1.1\text{t/m}^2 \times 2 = 2.2\text{t/m}^2$
강 판	40cm 이하	$7.85\text{t/m}^3 \times 0.4\text{m} = 3.1\text{t/m}^2$
원 목	5M 이하	$0.64\text{t/m}^3 \times 5\text{m} = 3.2\text{t/m}^2$
석 재	1.2M 이하	$2.6\text{t/m}^3 \times 1.2\text{m} = 3.1\text{t/m}^2$
사 료	6M 이하	$0.50\text{t/m}^3 \times 6\text{m} = 3.0\text{t/m}^2$
곡 물	6M 이하	$0.75\text{t/m}^3 \times 4\text{m} = 3.0\text{t/m}^2$
철 재	2단 이하	$1.1\text{t/m}^3 \times 2 = 2.2\text{t/m}^2$
합 판	6M 이하	$0.50\text{t/m}^3 \times 6\text{m} = 3.0\text{t/m}^2$
강 봉	1단 이하	$1.88\text{t/m}^3 \times 1 = 1.88\text{t/m}^2$
시 멘 트	2M 이하	$1.5\text{t/m}^3 \times 1\text{m} = 3.0\text{t/m}^2$
무 연 탄	3M 이하	$1.0\text{t/m}^3 \times 3\text{m} = 3.0\text{t/m}^2$
철 광 석	1.2M 이하	$2.5\text{t/m}^3 \times 1.2\text{m} = 3.0\text{t/m}^2$